

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 893/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายวิชัย ยิ้มละไม กับพวก

จำเลย

นายวิชัย ยิ้มละไม ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุรชัย เจิมจอม ที่ 6

ผู้ยื่นคำร้อง

นายยง บ้านบุญ ที่ 7 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 6 ที่ 7 ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้
ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องนี้

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 295, มาตรา 335(1)(7) และมาตรา 358ประกอบมาตรา 83
ให้เรียงกระทงลงโทษ จำเลยที่ 4 และที่ 5 อายุ 17 ปี สมควรพิพากษาลงโทษโดยให้
ลดมาตรา ส่วนโทษกึ่งหนึ่ง จำเลยที่ 3 กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินให้เพิ่มโทษกึ่ง
หนึ่งฐานทำร้ายร่างกายให้จำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3, ที่ 6 และที่ 7 คนละ 1 ปี จำคุก
จำเลยที่ 4 ที่ 5 คนละ 6 เดือนฐานร่วมกันลักทรัพย์สินให้จำคุกจำเลยที่ 1, ที่ 2 ที่ 6
และที่ 7 คนละ 3 ปี จำคุกจำเลยที่ 4 ที่ 5 คนละ 1 ปี 6 เดือน และจำคุกจำเลยที่ 3 มี
กำหนด 4 ปี 6 เดือนฐานร่วมกันทำให้เสียทรัพย์สินให้จำคุกจำเลยที่ 1 ถึง ที่ 3, ที่ 6 และ
ที่ 7 คนละ 6 เดือน จำคุกจำเลยที่ 4 ที่ 5 คนละ 3 เดือนรวมให้จำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่
2, ที่ 6 ที่ 7 คนละ 4 ปี 6 เดือน จำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 6 ปี และจำคุกจำเลยที่ 4
ที่ 5 คนละ 2 ปี 3 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายเพิ่มโทษ

จำเลยที่ 3 หนึ่งในสาม เป็นจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 1 ปี 4 เดือนฐานทำให้
เสียทรัพย์เพิ่มโทษจำเลยที่ 3 กึ่งหนึ่ง เป็นจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 9 เดือน เมื่อ
รวมโทษทุกกระทงแล้ว คงจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 6 ปี 7 เดือน นอกจากที่แก้ไข
เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้นจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 6 ที่ 7 ฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 1 ที่
6 ที่ 7 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 150,149)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 7 ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลอุทธรณ์ โดยตีราคาประกันคนละ 150,000 บาท(อันดับ 136) สำหรับจำเลยที่ 6
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ชั่วคราวศาลอุทธรณ์ตีราคา
ประกัน 150,000 บาท(อันดับ 7,133 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่าง
ฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่าง
ฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ